

**Nr. 49 Kabinettsvorlage und Begründung eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront. 23.
März 1936**

R 2/25048, Bl. 26–28 Umdruck¹

Beginn:
Beginn:

ENTWURF
eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront Vom ... Februar 1936.

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

- (1) Die Deutsche Arbeitsfront ist als nationalsozialistische Gemeinschaft Trägerin von Rechten und Pflichten.
- (2) Sie besitzt Rechtsfähigkeit und untersteht dem Führer. Die Finanzaufsicht führt der Reichsschatzmeister.

§ 2

- (1) Der Führer ernennt den Leiter der Deutschen Arbeitsfront.
- (2) Der Leiter der Deutschen Arbeitsfront führt die Deutsche Arbeitsfront und vertritt sie nach außen.
- (3) Die Deutsche Arbeitsfront hat ihren Sitz in München.

§ 3

Der Führer gibt der Deutschen Arbeitsfront ihre Satzung. Sie wird im Reichsgesetzblatt veröffentlicht.

§ 4

Bestimmungen, auf Grund deren juristische Personen einer Staatsaufsicht unterstehen, finden auf die Deutsche Arbeitsfront keine Anwendung.

§ 5

Der Führer erläßt die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften.

Berlin, den ... Februar 1936

¹ Vorgelegt durch den StSRk an die Reichsminister mit dem Bemerken: „Im Auftrage des Führers und Reichskanzlers habe ich den Entwurf im Benehmen mit dem Stellvertreter des Führers gefertigt“ (Begleitschreiben). Nach den Vorlagen des RIM vom 23.10. (ARH II/2, Nr. 250) und des StdF vom 14. 11. 1935 (ARH II/2, Nr. 262) handelte es sich um die dritte KabVorl. eines DAF-Gesetzes. Mit Ausnahme der Begründung (u. Anm. 4) ident. Erstfassung Wiensteins vom 11. 1. 1936: R 43 II/530, Bl. 161–164, 175. Zu deren Entstehung s. ARH II/2, Nr. 274 Anm. 7. Lammers gedachte die Vorlage zus. mit dem Entwurf eines EntschädigungsG auf die TO der Kabinettsitzung vom 31. 3. 1936 zu setzen, s. aber unten Anm. 5.

Der Führer und Reichskanzler
[...]²
BEGRÜNDUNG³:

Durch das Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 1016) ist die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei eine Körperschaft des öffentlichen Rechts geworden. Der Gedanke liegt nahe, auch für die Deutsche Arbeitsfront dieselbe Rechtsform zu wählen. Die Erfahrungen haben jedoch gezeigt, daß die Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts für die Partei nicht ganz zutrifft. Zwar ist der Begriff der Körperschaft des öffentlichen Rechts außerordentlich umstritten. Nach der überwiegenden Auffassung wird man jedoch unter einer Körperschaft des öffentlichen Rechts eine juristische Person verstehen müssen, die dem Staate organschaftlich [sic] eingegliedert ist und besonders auch im Hinblick auf ihren Wirkungskreis als selbständiger Teil des Staatsganzen erscheint. Es ist klar, daß diese Begriffsbestimmung auf die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei nicht zutrifft. Gerade das Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat setzt die hervorragende Stellung der Partei ausdrücklich fest. Die Heraushebung der Partei geht über die gewöhnliche Stellung der öffentlichen Körperschaften hinaus. Die Stellung der Partei ist neu und einzigartig. Sie ist die erste und einzige Körperschaft der politischen Grundordnung des deutschen Volkes.

Um Mißverständnisse zu vermeiden, die seinerzeit entstanden waren, als die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei durch das Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts wurde, wird deshalb besser für die Deutsche Arbeitsfront ein neuer Rechtsbegriff einzuführen sein. Aus der Bezeichnung als nationalsozialistische Gemeinschaft ergibt sich, daß die Deutsche Arbeitsfront ihr Eigenleben von der Partei herleitet. Es beruht auf Parteirecht. Das Vorhandensein eines selbständigen Parteirechts neben dem öffentlichen Recht des Staates und neben dem privaten Recht ist anerkannt. Die Partei hat eine eigene Hoheit neben der des Staates. Wer eigene Hoheit hat, hat die Befugnis, eigenes Recht zu setzen. Die Bezeichnung als nationalsozialistische Gemeinschaft allein würde jedoch nicht genügen. Besonders wichtig ist es, der Deutschen Arbeitsfront ausdrücklich Rechtsfähigkeit zuzulegen, um alle Unklarheiten über die rechtliche Stellung der Deutschen Arbeitsfront zu beseitigen.

Im einzelnen ist folgendes zu bemerken:

Zu § 1.

Auf die grundlegenden einleitenden Ausführungen über die Stellung der Deutschen Arbeitsfront als nationalsozialistische Gemeinschaft darf Bezug genommen werden.

Da die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei dem Führer unterstellt ist, ist es selbstverständlich, daß auch die Deutsche Arbeitsfront dem Führer zu unterstellen ist.

Die Ausübung der Finanzaufsicht durch den Reichsschatzmeister ist deshalb gegeben, weil die Deutsche Arbeitsfront kein Organ des Staates ist, sondern ein der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei angeschlossener Verband.

Zu § 2.

Dieser Paragraph stellt die Deutsche Arbeitsfront unter die Herrschaft des Führerprinzips.

Zu § 3.

Eine Auswirkung des Führergrundsatzes ist die Vorschrift, daß der Führer der Deutschen Arbeitsfront ihre Satzung gibt, die im Reichsgesetzblatt veröffentlicht werden soll.

² Als Mitzeichner waren vorgesehen: StdF, RIM, RFM, RWiM, RAM, RJuM.

³ Die Begründung orientierte sich im Duktus an den Ausführungen, welche Heß der Rkei am 9. 12. 1935 zugeleitet hatte; s. ARH II/2, Nr. 274.

Zu § 4.

Wie bereits hervorgehoben (vgl. zu § 1), untersteht die Deutsche Arbeitsfront keiner Staatsaufsicht, sondern als ein der Partei angeschlossener Verband allein dieser. Selbstverständlich bezieht sich § 4 nur auf die Deutsche Arbeitsfront selber, nicht auf die sogenannten wirtschaftlichen Unternehmungen der Deutschen Arbeitsfront, die z. B. in der Form von Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung erscheinen. Für diese gelten die gewöhnlichen Vorschriften über die Staatsaufsicht.

Zu § 5⁴.

Die Deutsche Arbeitsfront ist der wichtigste angeschlossene Verband der NSDAP. Sie untersteht als solcher zunächst dem Stellvertreter des Führers. Dieser ist der federführende Minister für die Angelegenheiten, die mit der Durchführung und dem sonstigen Vollzug des Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront Zusammenhängen. Da aber verschiedentlich Reichsministerien an dem Vollzug des Gesetzes interessiert sind, ist es zweckmäßig, daß der Führer selbst die Durchführungs- und Ergänzungsbestimmungen erläßt, nachdem sie vom Stellvertreter des Führers in Zusammenarbeit mit den beteiligten Ministerien vorbereitet sind⁵.

⁴ In der ursprüngl. Entwurfsfassung vom 11.1. 1936 (o. Anm. 1) hatte die Begründung zu § 5 gelautet: „An dem Vollzuge des Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront sind die verschiedensten Reichsministerien interessiert. Der Führer wird selbstverständlich vor Erlaß der zur Durchführung und Ergänzung erforderlichen Vorschriften die beteiligten Reichsministerien hören, wenn es ihm geboten erscheint.“ Dagegen hatte der StdF am 11.2. 1936 Einspruch erhoben: „Selbstverständlich ist nichts dagegen einzuwenden, daß der Erlaß der Durchführungs- und Ergänzungsbestimmungen dem Führer selbst Vorbehalten wird. Der Stellvertreter des Führers muß aber darauf hinweisen, daß die Bearbeitung dieser Bestimmungen ausschließlich seine Sache sein kann. Er ist der federführende Minister für dieses Gebiet. Seine Aufgabe dürfte es sein, die Durchführungs- und Ergänzungsbestimmungen dem Führer zur Unterschrift vorzulegen.“ Die endgült. Fassung dieses Teils der Begründung hatte wörtlich so der StdF vorgeschlagen; R 43 II/530, Bl. 164, 166.

⁵ Schacht hielt mit Schreiben an Lammers vom 26. 3. 1936 seine grundsätzl. Bedenken (s. Dok. Nr. 45) auch gegen den überarb. Entwurf aufrecht und bat vor einer Befassung des Kabinetts um eine Besprechung im Kreis der beteiligten Reichsminister; R43 II/530, Bl. 176. Desgleichen hielt der RAM das Gesetz „noch nicht für spruchreif“; ebd. Bl. 181. Auf Vortrag Lammers' setzte Hitler am 30. 3. die Vorlage von der TO der Kabinettsitzung des folg. Tages ab; s. FV 168*. Am 3. April lud Lammers zu einer Ressortbesprechung über das weitere Procedere ein: Dok. Nr. 68.

Zitierhinweis

Nr. 49 Kabinettsvorlage und Begründung eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront. 23. März 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d049>